

1501090-47.2021.8.26.0417

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... em Fundação Casa, quando menor por tráfico de drogas; que após sair do presídio está trabalhando como mecânico; que indagado do veículo Monza de cor escura que estava estacionada em via pública defronte a sua residência, nega que lhe pertence e não sabe dizer quem é o proprietário; por fim esclarece que não esta envolvido nesse assalto" (fl. 180) ). Durante interrogatório judicial, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

1ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista-SP - cep 19700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501090-47.2021.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501090-47.2021.8.26.0417

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2344245/2021 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA, 16164538 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA, 1034/21/113 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA, 2344245 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DE SOUZA ROSA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE CORREA PEREIRA, HENRIQUE DONIZETE BELO e JULIO CESAR DE SOUZA ROSA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I (quanto à vítima Jurandir), do Código Penal, porque, supostamente, no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 05h28min, no estabelecimento comercial "Santa Maria", localizado na Rua Almeida Porto, 74, Paraguaçu Paulista, os acusados, agindo em concurso de agentes caracterizado pelo ajuste prévio e cooperação recíproca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Jurandir Botteri Negrão, José Roberto Grecio e Marinaldo José da Cruz Neves, e, ainda, mantendo em seu poder, restringindo a liberdade de Jurandir

Botteri Negrão e José Roberto Grecio, subtraíram, para si, a quantia aproximada de R\$ 8.000,00 pertencente à empresa "Santa Maria" e o aparelho celular da marca Xiaomi, modelo MI2 branco, pertencente à vítima Marinaldo José da Cruz Neves. A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2022 (fls. 285/287). Citados, os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 337/384 e 390/393). Durante audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas e colhidos depoimentos das testemunhas, bem como realizado o interrogatório dos réus, conforme mídia anexa aos autos.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação de Julio Cesar de Souza Rosa e Gabriel Henrique Correa Pereira como incurso no artigo art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal. E a absolvição do réu Henrique Donizete Belo em razão da falta de provas suficientes para a condenação.

A defesa de GABRIEL HENRIQUE CORREA PEREIRA requereu a absolvição do denunciado quanto aos delitos mencionados a peça acusatória em razão da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). Caso não seja esse o entendimento, requereu a condenação no patamar mínimo legal.

A defesa de HENRIQUE DONIZETE BELO requereu a improcedência da presente ação penal, uma vez que as provas colhidas em juízo não são suficientes para a condenação, bem como, reconhecendo a falta da autoria do crime o qual foi imputada a eles com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima na delegacia de polícia, sem a observância dos preceitos do artigo 226 do CPP.

A defesa de JULIO CESAR DE SOUZA ROSA requereu a improcedência da presente ação penal, uma vez que as provas colhidas em juízo não são suficientes para a condenação, bem como, reconhecendo a falta da autoria do crime o qual foi imputada a eles com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima na delegacia de polícia, sem a observância dos preceitos do artigo 226 do CPP.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta contra Gabriel Henrique Correa Pereira, Henrique Donizete Belo e Júlio Cesar de Souza Rosa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I do Código Penal.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Consta na denúncia, por ocasião dos fatos, HENRIQUE, JULIO CESAR e GABRIEL, supostamente, vestindo máscaras faciais e gorros e munidos de arma de fogo, pularam o muro da empresa-vítima e ingressaram nas suas dependências, oportunidade em que surpreenderam e renderam primeiramente a vítima José Roberto Grecio, que chegava para trabalhar, anunciando-lhe o assalto. Na sequência, os denunciados levaram José Roberto até a cozinha, onde estava a vítima Jurandir, que foi rendida e agredida com o cano do revólver no peito e na face, provocando-lhe ferimento na bochecha direita.

Os denunciados exigiram das vítimas que abrissem o cofre, caso em que Jurandir contou-lhes onde estava a chave. De posse da chave, os denunciados abriram o cofre da empresa, de onde subtraíram a quantia de R\$ 8000,00 (oito mil reais).

Com o dinheiro em mãos, os denunciados amarraram Jurandir e José Roberto com lençóis e os colocaram em um dos cômodos da empresa, restringindo a sua liberdade. Neste momento apurou-se que a vítima Marinaldo, que chegava para trabalhar, foi abordada por um dos denunciados enquanto esperava a abertura do portão pequeno, do lado de fora da empresa, ocasião em que um dos denunciados disse-lhe "entra aí". Todavia, por não possuir as chaves do portão, um dos denunciados sacou a arma de fogo e apontou para o peito de Marinaldo, mandando que não saísse dali e exigindo a entrega do seu aparelho celular, o que foi atendido pela vítima. Assim que o sujeito virou-se Marinaldo conseguiu fugir e acionar a PM.

Todavia, antes da chegada da polícia, GABRIEL HENRIQUE e JULIO CESAR, em posse dos valores, rumaram para a saída da empresa onde eram aguardados por HENRIQUE, que estava na condução do veículo Monza de placas BUX 1691, caso em que todos fugiram em poder dos bens das vítimas.

Logo após o crime, policiais militares foram até o local dos fatos e apresentaram

para as vítimas um arquivo de fotos de vários indivíduos envolvidos com o crime nesta comarca, sendo que as vítimas Jurandir e José Roberto reconheceram fotograficamente GABRIEL (fls. 173 e 174). José Roberto reconheceu JULIO CESAR fotograficamente (fls. 175).

As testemunhas protegidas 02 e 03 reconheceram pessoalmente GABRIEL e HENRIQUE (fls. 184/185), ao passo que a testemunha protegida 01 reconheceu GABRIEL. As testemunhas Ivonete e Agata reconheceram fotográfica e presencialmente GABRIEL (fls. 171 e 176 e 172 e 178).

Pois bem.

- Quanto ao réu HENRIQUE DONIZETE BELO

As provas colhidas nos autos não são suficientes para a condenação de HENRIQUE DONIZETE BELO.

Com efeito, nenhuma testemunha ou vítima foi possível de reconhecê-lo.

Além disso, é verdade que, de acordo com o relatório investigativo policial, havia um veículo Monza de placa BUX 1691, sendo que o referido automóvel pertenceria a Henrique, que teria auxiliado na fuga de Gabriel e Júlio Cesar do local do roubo, mas nenhuma prova foi colhida nesse sentido de comprovação.

Por isso, não havendo elementos suficientes quanto à autoria delitiva em seu desfavor, requeiro sua absolvição.

- Quanto aos réus GABRIEL HENRIQUE CORREA PEREIRA e JULIO CESAR DE SOUZA ROSA

A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelo auto de devagração (fls. 151/156), pelo relatório complementar (fls. 162/170), pelos termos de depoimento em solo policial (fls. 27/30 e 32), bem como pelo auto de reconhecimento fotográf-ico (fls. 171/186), pela prova oral colhida em juízo e pelas demais provas colacionadas aos autos.

A autoria, de igual forma, restou devidamente comprovada e recai sob os réus.

A fim de sistematizar o raciocínio, de início, parto para o que foi dito pelas pessoas (vítimas/testemunhas/réus) ouvidas em audiência, sob os influxos do contraditório.

Senão, vejamos a prova oral colhida em solo policial e em audiência.

Em solo policial, a vítima Jurandir Botteri Negrão relatou que: "é proprietário da Empresa Santa Maria de Paraguaçu Comércio de Produtos Alimentícios Ltda; Nesta data, próximo das 5h00min, chegou na empresa para trabalhar, juntamente com seu motorista JOSÉ ROBERTO, entrou e foram até a câmara fria para iniciar o procedimento de carregar o caminhão; Foi até a cozinha, que fica nos fundos do estabelecimento para procurar o carrinho de levar os produtos até o caminhão; Quando entrou na cozinha, já ouviu um barulho e, ao olhar, já avistou dois indivíduos adentrarem na cozinha trazendo seu funcionário JOSE ROBERTO com arma de fogo apontada; Um dos indivíduos veio até o Declarante, apontando o que parecia ser uma garrucha de dois canos; O indivíduo que estava segurando JOSE ROBERTO portava o que parecia ser um revólver calibre 22; Os indivíduos disseram que sabiam que havia cofre no local e que queriam o dinheiro que estava no cofre; O Depoente informou que precisaria buscar a chave, mas o assaltante disse que não, ao que o Depoente disse que ele pegasse a chave então; Esse indivíduo foi até onde o Depoente informou que a chave estava e trouxe-a; O depoente foi com um dos indivíduos até o escritório, onde fica o cofre, abriu e o indivíduo levou, aproximadamente, R\$ 8.000,00 - Oito Mil Reais em espécie; Após pegar o dinheiro, o indivíduo retornou com o Depoente até a cozinha e, juntamente com o outro assaltante, amarrou ambos com lençóis que ficam em um quarto que também faz parte da empresa; O funcionário MARINALDO chegou para trabalhar e, quando os assaltantes ouviram alguém tentando abrir o portão, foram até a entrada e pegaram o telefone celular do mesmo; Não conseguiu ver por onde os indivíduos saíram, pois ficou amarrado junto com seu funcionário JOSE ROBERTO; O Depoente conseguiu se soltar, bem como JOSE ROBERTO; O Depoente, embora os assaltantes usassem máscara e gorro, conseguiu ver que se tratavam de dois indivíduos de cor parda; O Depoente acionou a Polícia Militar, a qual foi até o local; A empresa possui câmeras de monitoramento Ligou para seu Contador, de nome TARCÍSIO e este veio até o local; Foi TARCÍSIO quem mostrou aos Policiais Militares as imagens das câmeras de monitoramento; Quando o assaltante rendeu o Depoente agrediu-o com o cano do revólver, na face e no peito, causando um

ferimento na bochecha direita; O Depoente vai passar por Exame Médico junto ao Pronto Socorro e, desde já, autoriza que a Autoridade Policial tenha acesso à sua ficha/prontuário de atendimento médico". (fls. 29/30) Em juízo, declarou que: "Santa Maria é um estabelecimento de distribuidora de frios. O declarante é uma espécie de gerente da empresa, é uma empresa familiar. Que Sr. José Roberto é o motorista e o Sr. Marinaldo é o vendedor. Que todos os dias vão bem cedo para o estabelecimento para carregar o caminhão. Que no dia dos fatos foram lá carregar o caminhão de manhã para fazer as entregas, e quando entraram lá para começar a carregar apareceu essas pessoas. Faltou o carrinho o carrinho de carregar as mercadorias da câmara fria para o caminhão e saíram procurar onde algum dos funcionários pudesse ter largado. Que é difícil explicar para quem não conhece a empresa, mas entraram em uma cozinha, o declarante entrou na cozinha e o José Roberto foi para o banheiro, por isso na hora que ele voltou do banheiro já voltou com os dois rapazes empurrando ele com uma arma. Que eram dois indivíduos encapuzados, que conseguiu ver a característica física de um porque este ficou colocando o revólver em seu rosto, e ele estava com uma touca ninja, e conforme se mexia a touca abaixava, conseguiu ver o rosto dele bem de perto. Que ouviu um grito do funcionário José Roberto, os indivíduos já estavam empurrando ele e trouxeram ele para a cozinha. Que viu um indivíduo armado porque ele colocou o revólver em seu rosto, o outro não sabe dizer se estava armado porque estava tão nervoso que não percebeu. Que tudo aconteceu muito rápido, que eles ameaçavam, falavam que sabia que tinha dinheiro ali, que tentou segurar eles e afastar do cofre, mas esse sujeito ficou lhe cutucando no rosto e o declarante foi obrigado a abrir o cofre. Que o cofre ficava em uma das salas, em frente a cozinha tem o escritório e dentro do escritório tem 4 salas, e estava na sala do declarante. Que levaram R\$ 8.000,00 do cofre, tudo em dinheiro, também levaram um pouco de moeda, mas não sabe dizer quanto porque não estava contado. Que chegou a ser agredido na bochecha com a ponta do revólver. Que depois que os indivíduos pegaram o dinheiro no cofre, amarraram o declarante e o José Roberto, amarraram mal amarrado com um pedaço de lençol, que assim que eles amarraram chegou outro funcionário da empresa e bateu lá na frente e os acusados se assustaram, eles fiaram apavorados, queriam ir embora, e perguntaram ao declarante como eles saíam de lá e o mesmo respondeu para sair por onde eles entraram, e eles foram lá, tiveram contato com o outro funcionário e até pegaram o celular dele, que não tem certeza, mas acredita que só um acusado foi lá na frente e o outro ficou tomando conta do declarante e do José Roberto, pelo que se recorda o sujeito que estava com a arma que foi até lá na frente, que não sabe o que aconteceu lá na frente porque não viu, ficou na cozinha. Que fez o reconhecimento do acusado na Delegacia de Polícia, o reconhecimento foi presencialmente, tinha um vidro e umas pessoas lá dentro, não lembra o nome da pessoa que reconheceu. O dinheiro não foi recuperado, O celular do declarante e do Marinaldo foi recuperado. Que não sabe precisar o tempo que ficou amarrado porque estava muito nervoso, mas foi um bom tempo, até que os acusados fugissem. Que o declarante mesmo se desamarrou porque estava amarrado com lençol muito fraco, que esperaram um pouco para se desamarrar porque não dava para ver se os indivíduos de fato haviam saído, que até dava para se desamarrar antes, mas não fez por medo, se soltasse provavelmente eles atiravam. Que quando pegaram o celular do Marinaldo do lado de fora o Marinaldo correu e foi chamar socorro. Que conseguiu identificar a parte frontal de um dos acusados, olhos e nariz, porque quando ele mexia para bater com o revólver, a máscara também mexia e dava para ver. Que estava muito nervoso, mas provavelmente os dois réus estavam armados, lembra muito do que lhe acusou. O declarante disse que teve um lapso, e de fato, os dois estavam armados, um possuía uma garrucha de dois canos. Que tem certeza que não está acusando nenhum inocente. Que a polícia chegou depois que os fatos aconteceram, e neste momento a polícia não mostrou fotografia. Que na Delegacia a polícia lhe mostrou várias fotografias, não sabe precisar quantas, mas foram muitas, e no momento da apresentação presencial haviam 3 ou 4 pessoas e o declarante conseguiu identificar pelo rosto, que considera eles como pardo, mais para branco, era uma pessoa normal, nem gordo nem magro, não sabe precisar a altura. Que acredita que consegue reconhecer o acusado". Em solo policial, a vítima Marinaldo José da Cruz Neves relatou que: "é funcionário

da Empresa Santa Maria de Paraguaçu Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, e exerce a função de Representante Comercial; Nesta data, próximo das 5h15min, chegou na empresa para trabalhar, como de costume, sendo que o portão da garagem do depósito estava fechado, sendo que o declarante bateu no portão e escutou um grito, sendo que não deu para entender o que a pessoa gritava e de repente permaneceu um silêncio. Que o declarante insistiu batendo no portão e esperava, permanecendo ali mais uns cinco minutinhos, e como não abriram o declarante saiu do portão grande e foi para o portão pequeno que dá acesso ao escritório, sendo que bateu também, e estranhou, pois sempre a porta fica fechada e a mesma estava aberta e a luz acesa. Logo em seguida aproximou uma pessoa, que até pensou no momento ser alguém que estava ajudando e o mesmo disse: "entra aí", sendo que retrucou que tinha que abrir o portão, pois não tinha chave, o mesmo voltou e pegou a chave para abrir o portão e como não conseguiu, o mesmo apontou a arma em sua direção e disse "não sai daqui", sendo que fez um movimento na lateral para sair, e novamente apontou a arma em direção de seu peito e pedia o aparelho celular, e com a arma em sua direção dizia para não sair. Que o declarante chegou a dizer que não portava aparelho celular e tal pessoa insistia dizendo que havia visto em seu bolso, foi quando entregou o seu aparelho celular, pois a todo momento era intimidado com a arma de fogo em direção de seu peito. Que quando tal indivíduo pegou o celular e virou, o declarante aproveitou e saiu correndo, beirando o muro pela lateral. Que percebeu que os donos da empresa estavam no interior nas mãos de outros indivíduos "rendidos". Que saiu correndo por uns 15 metros até chegar no carro e andou mais duas quadras de carro, parou e pediu ajuda para outro veículo que estava passando, pois naquele momento estava muito nervoso, sendo que era um taxista e pediu para o mesmo ligar para a Polícia Militar no qual foi feito. Esclarece que o declarante permaneceu uma quadra da empresa e percebeu que tais indivíduos já haviam saído e seu Jurandir e Jose Roberto saíram e disseram que os mesmos já havia deixado o local. Que Jurandir informou que levaram certa quantia de dinheiro que estava no cofre e o aparelho celular do declarante que pegaram, após encontrou jogado no local. Que não se lesionou, somente foi o susto mesmo. Esclarece que tal indivíduo aparentava ser de pouca idade, de cor clara, magra, sendo que usava uma camiseta de cor azul clara e calça comprida e de estatura menor de 1,70m, acredita. Que não conhece muito de arma de fogo, mas aparentava ser um revólver, calibre 22 ou 32, de cor prata - niquelado, e estava meio corroído. Que tal indivíduo segurava a arma de fogo sempre na altura do cotovelo; Por fim informa que tal indivíduo estava como uma camiseta enrolada no rosto e um boné. Que quando a Polícia Militar chegou tais indivíduos já havia saído". (fl. 32) Em juízo, declarou que: "saiu de casa como de costume na sexta-feira para ir trabalhar, sempre sai por volta às 5 horas. Ao chegar na empresa, como de costume, sempre pelo lado e bate no portão do fundo, onde o pessoal já está trabalhando, carregando caminhão. Naquele dia, bateu no portão e a primeira impressão, ao olhar pela fresta do portão, viu o caminhão já estacionado na posição normal, estava desligado, bateu mais uma vez no portão e a princípio ouviu um barulho, mas depois um silêncio, o declarante ficou por aí e tornou a bater de novo porque às vezes o pessoal estava dentro da câmera fria e não ouvia, ficou insistindo chamando e batendo e mesmo assim continuou tudo em silêncio, o declarante estranhou um pouco, acredita que esperou uns 10 minutos e depois foi até o portão lateral, que é o portão do escritório e bateu no portão, e demorou um pouco até que apareceu uma pessoa, a princípio não estranhou nada, achou que poderia ser uma pessoa a mais que estava ali para ajudar, porque já aconteceu em uma ocasião ou outra uma pessoa ir para ajudar. Que acredita que esta pessoa estava com a máscara contra COVID e um boné ou gorro. Que quando essa pessoa veio, do lado de dentro da empresa, pediu para o declarante entrar e o declarante disse que não dava, precisava da chave para entrar, essa pessoa buscou uma chave, colocou no portão e não conseguiu abrir, e quando a pessoa viu que não conseguia abrir o portão, ela apontou a arma para o declarante e falou "você fica quieto" e o declarante saiu para o lado porque fugiria da visão dele, ele apontou a arma para seu peito, e a pessoa pediu para passar o celular, o declarante falou que estava sem o celular, mas a pessoa falou que viu e então entregou o celular para ele, e a todo momento a pessoa com a arma em seu peito falando para não sair de lá, no

primeiro momento que a pessoa se distraiu olhando para trás, o declarante conseguiu sair na lateral pelo muro, pegou seu carro e saiu, andou umas duas quadras e vinha vindo um carro, o declarante saiu do carro e parou esse outro carro para pedir ajuda, foi quando ligaram para a policia porque neste momento o declarante estava sem o telefone. Que não sabe dizer qual arma a pessoa possuía porque não entende de arma. Que a policia compareceu no local. Que não conseguiu ver a fuga dos indivíduos porque saiu do local assustado, ficou com medo deles, agora sabe que são "eles", mas no momento achava que era um só. Que não sabe dizer se tinha uma terceira pessoa esperando eles, no primeiro momento quando chegou não conseguiu verificar e depois apavorado menos ainda. Que foi até a Delegacia fazer o reconhecimento, mas não conseguiu reconhecer com certeza, que um sujeito aparentava, mas não consegue dar a certeza. Que o celular do declarante foi recuperado, dentro mesmo do pátio da empresa, junto ao muro, o declarante mesmo encontrou, seu celular era um Xiaomi branco e usava uma capa preta. Que pelo que se lembra a pessoa estava de boné e mascara de proteção ao COVID, mas poderia ser uma camisa enrolada. Que a pele da pessoa era clara, perfil magro, aparentava ter pouca idade de 20 anos para menos, altura em torno de 1,70 metros, a altura é difícil dizer porque como o declarante estava na calçada havia um degrau de diferença. Quando a policia chegou no local não se lembra de ter mostrado fotografias. Que lembra que viu as fotografias apenas na delegacia e em uma das fotos aparentava ser o individuo que lhe mostrou a arma, que as fotos mostravam da metade do corpo para cima, e mostrava algo sobre altura. Que reconheceu pela altura, cor e o perfil do corpo, mas desde o começo diz que não tem certeza".

Em juízo, a vítima José Roberto Grecio relatou que: "no dia dos fatos o declarante e o Jurandir chegaram para trabalhar, entraram na firma, o declarante deu partida no caminhão que trabalha transportando os frios, encostou para carregar os frios e não achava o carrinho que coloca os frios da câmara fria para transportar no caminhão, isso foi em torno das 05 horas, e foi procurar esse carrinho. Quando foi procurar no banheiro estava os dois indivíduos lá dentro com a arma, e o declarante saiu correndo, mas eles mandaram parar e foi onde abordaram o declarante e o Sr. Jurandir. Que os dois indivíduos estavam armados, era um garrucha e um 32. Que os indivíduos levaram o declarante e o Sr. Jurandir para a cozinha, amarraram as mãos com um plástico/ fita e pediram para o Sr. Jurandir abrir o cofre, que eles deram uma coronhada na cabeça do Sr. Jurandir, e os indivíduos levaram o declarante e o Sr. Jurandir para a sala do cofre, eles já sabiam aonde estava o cofre, Sr. Jurandir abriu o cofre, eles pegaram o dinheiro e voltaram para a cozinha. Neste momento chegou o Marinaldo, ele chega um pouco mais tarde, e um dos assaltantes foi lá fora e abordou o Marinaldo e pegou o celular dele também, que o que foi lá fora era o maior deles, o que estava com a garrucha, o individuo voltou para dentro, contou que Marinaldo havia saído e aí eles pularam o muro para ir embora. Que não sabe como eles fugiram porque ficou lá dentro. Que os indivíduos amarram a mão do declarante e do Sr. Jurandir separado, com uma fita ou plástico que encontraram, não usaram lençol, que conseguiram se soltar sozinhos, que não teve oportunidade de tentar se desamarrar antes porque eles estavam o tempo todo com a arma na cabeça. Que depois que se soltaram acionaram a policia e encontraram Marinaldo na rua, Marinaldo disse que não viu a fuga dos indivíduos. Que os indivíduos pegaram o celular do Marinaldo e do Jurandir e o dinheiro que estava no cofre, mas os celulares eles não levaram, jogaram no próprio quintal, jogaram em baixo do pé de limão e mais tarde eles encontraram, esse pé de limão ficou perto do muro onde eles pularam, do lado externo da empresa. Que na Delegacia de Policia fez reconhecimento e reconheceu os dois, pelo que se recorda um chama Gabriel, que pelas fotos e indicações tem provavelmente certeza que foi os dois. Que os indivíduos estavam encapuzados, mas o que lhe chamou atenção para reconhecer foi a altura dos dois, os olhos, a face, nariz. Que um individuo era mais alto que o outro, teria em torno de 1m60 e outro 1m70. Que atualmente continua trabalhando na empresa. Que conhece armas, já viu várias, que trabalhou 7 anos na guarda municipal e andava muito com a PM, por isso pode afirmar que é uma garrucha e um 32. Que não tinha demonstração de altura na foto dos indivíduos, que não se recorda se a foto era corpo inteiro ou somente a face, que haviam fotos coloridas e preto e branco. Que os indivíduos eram

morenos. Que a câmera mostrou que um dia antes entraram 03 pessoas na empresa, mas no dia só estava os 2 indivíduos. Que a polícia só mostrou as fotos na delegacia. Que os indivíduos eram dois jovens, e no dia estavam com uma blusa com uma marca de empresa, tinha um emblema nas costas, mas não conseguiu ver direito pela câmera, pelo que se recorda era azul claro. Que o Marinaldo vai lá toda sexta, mas ele não tem a chave para entrar, ele bate no portão. Que não está acusando inocente, porque acredita que reconheceu a pessoa certa".

Em solo policial, a testemunha Andreia Rosa Pereira da Silva contou que: "foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência de roubo em estabelecimento comercial em andamento, com indivíduos armados no interior do local; No local dos fatos, encontrou as vítimas JURANDIR e JOSÉ ROBERTO, as quais informaram que, ao chegar no local para trabalhar, por volta das 5h00min, ao abrir a porta do banheiro, foram surpreendidos por dois indivíduos desconhecidos, sendo que um deles portava arma de fogo e, ambos, anunciaram o assalto; Conduziram JURANDIR até o escritório e obrigou-o a abrir o cofre, levando a quantia, aproximada, de R\$ 8.000,00 - OITO MIL REAIS e, na sequência, amarraram JURANDIR e JOSÉ ROBERTO, com lençóis e fronhas, em um cômodo nos fundos da empresa e levaram-nos para a cozinha, se evadindo em seguida; A vítima MARINALDO declarou que foi rendido na porta da empresa, por um indivíduo desconhecido, portando arma de fogo e ficou para fora, sendo ameaçado de morte pelo assaltante, pois não possuía chave para adentrar no local; MARINALDO informou, ainda, que teve seu telefone celular roubado e, após o assaltante se afastar, conseguiu sair e pedir ajuda a um transeunte desconhecido; Quando a Depoente e sua equipe chegou ao local, os indivíduos já tinham se evadido; Todos os assaltantes usavam máscaras e toucas ninja, de forma que as vítimas declararam não ter condições de reconhecer ninguém; No local existem câmeras de monitoramento, bem como nas casas vizinhas; Todavia, pelas imagens foi possível identificar a participação de três indivíduos no assalto, mas não foi possível identificar nenhum face à qualidade das imagens; Fez contato com esta Delegacia de Polícia e a Equipe de Perícias do Instituto de Criminalística foi acionada para ir ao local. NM". (fl. 27) Em juízo, contou que: "se recorda que estavam iniciando dia de trabalho, foi logo cedinho, foram acionados através do 190, houve a a solicitação pelo COPOM, de que estaria acontecendo um roubo em andamento e de que teriam indivíduos armados e reféns no local, então se dirigiram até o local informado pelo COPOM e chegando lá os indivíduos já não estavam no local no estabelecimento Santa Maria, estava apenas as vítimas, e as vítimas descreveram e transmitiram todas as informações, o Jurandir e o Roberto relataram que eles chegaram para trabalhar por voltas 05 horas, e o Jose Roberto estava procurando o carrinho que usam para transportar os alimentos dos freezer até o caminhão, e ao procurar o carrinho, abriu a porta de um banheiro e lá dentro tinha dois indivíduos, esses dois indivíduos renderam eles, anunciaram o assalto e um deles estaria armado com arma de fogo, levaram seu Jurandir até o cofre, e teriam subtraído cerca de R\$ 8.000,00, posteriormente teria amarrado os dois com lençóis e fronhas e levado para um cômodo no fundo do estabelecimento e depois levaram eles para a cozinha e deixaram eles ali. Nesta sequência, o Sr. Marinaldo chegou ao local para trabalhar, o Sr. Marinaldo relatou que quando chegou, ele não teria a chave do estabelecimento então ele chamou para o pessoal abrir para ele e quem saiu foi um dos assaltantes que estava armado com arma de fogo, que o assaltante teria feito ameaça de morte contra Marinaldo e roubou dele o celular xiaomi, no momento que o assaltante entrou de novo na empresa foi a oportunidade que o Marinaldo correu e pediu ajuda para um transeunte que assava na rua e aí conseguiu ligar 190 e informar o que estava acontecendo. As vítimas informaram que os assaltantes usavam a touca ninja e mascara de proteção então eles não conseguiram dizer as características dos assaltantes, porém, a empresa tem câmera de monitoramento e as casas vizinhas também, então todos esses dados foram passados para a polícia civil e discriminaram tudo no relatório policial. Que chegou a ver algumas imagens da câmera, mas de imediato não conseguiu reconhecer nenhum dos assaltantes. Que encerrou sua ação basicamente com a apresentação dos dados para a polícia civil. Que as vítimas estavam bem nervosas e aflitas, até por serem senhores de um pouco mais de idade, o Sr. Jurandir estava até com um corte dentro da boca porque teria

levado uma coronhada de um dos assaltantes então diante dessas circunstâncias eles não souberam descrever as características dos assaltantes, então o que tinham de concreto eram as imagens da câmera de segurança interna e de algumas casas vizinhas. Que as imagens que verificou foram as câmeras internas da empresa, não olhou as outras”.

Em solo policial, a testemunha Fabiano Antônio Rodrigues Dragonetti contou que: “foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência de roubo em estabelecimento comercial em andamento, com indivíduos armados no interior do local; No local dos fatos, encontrou as vítimas JURANDIR e JOSÉ ROBERTO, as quais informaram que, ao chegar no local para trabalhar, por volta das 5h00min, ao abrir a porta do banheiro, foram surpreendidos por dois indivíduos desconhecidos, sendo que um deles portava arma de fogo e, ambos, anunciaram o assalto; Conduziram JURANDIR até o escritório e obrigou-o a abrir o cofre, levando a quantia, aproximada, de R\$ 8.000,00 - OITO MIL REAIS e, na sequência, amarraram JURANDIR e JOSÉ ROBERTO, com lençóis e fronhas, em um cômodo nos fundos da empresa e levaram-nos para a cozinha, se evadindo em seguida; A vítima MARINALDO declarou que foi rendido na porta da empresa, por um indivíduo desconhecido, portando arma de fogo e ficou para fora, sendo ameaçado de morte pelo assaltante, pois não possuía chave para adentrar no local; MARINALDO informou, ainda, que teve seu telefone celular roubado e, após o assaltante se afastar, conseguiu sair e pedir ajuda a um transeunte desconhecido; Quando a Depoente e sua equipe chegou ao local, os indivíduos já tinham se evadido; Todos os assaltantes usavam máscaras e toucas ninja, de forma que as vítimas declararam não ter condições de reconhecer ninguém; No local existem câmeras de monitoramento, bem como nas casas vizinhas; Todavia, pelas imagens foi possível identificar a participação de três indivíduos no assalto, mas não foi possível identificar nenhum face à qualidade das imagens; Fez contato com esta Delegacia de Polícia e a Equipe de Perícias do Instituto de Criminalística foi acionada para ir ao local. NM”. (fl. 28) Em juízo, contou que: “teve um roubo em andamento e foram até o local e lá fizeram contato com as vítimas, tanto o Jurandir como o outro funcionário José Roberto relataram que de manhazinha ao chegar à empresa foram surpreendidos por dois indivíduos, sendo um deles armado, na qual tomou o Jurandir e levou ele até a sala do cofre, abriu o cofre, e subtraiu uma quantia de R\$ 8.000,00 e depois amarraram as duas vítimas. Que na verdade depois foi esclarecido que eram 3 indivíduos e que o terceiro estava do lado de fora. Outro funcionário chegou, um dos assaltantes queria que ele abrisse o portão da empresa, foi quando a vítima conseguiu fugir e foi pedir socorro, encontrou uma pessoa e chamaram a polícia. Que quando a polícia chegou foram averiguar tudo o que tinha acontecido, eles contaram que foram amarrados em um cômodo da empresa por lençóis e fronhas, conseguiram se soltar e depois pedir ajuda. Que foi mostrado às imagens da câmera de segurança e foi possível ver toda a movimentação do que aconteceu, mas eles estavam encapuzados e naquele momento não foi possível identificar”.

Em juízo, a testemunha Agata Tauane da Silva Barros disse que: “sua mãe trabalhava em uma casa perto do estabelecimento Santa Maria, ela é cuidadora de idosos. Que a declarante, seu namorado e sua mãe estavam na praça, os acusados entraram no estabelecimento às 17 horas. Que os indivíduos estavam sentados na praça atrás da declarante com roupa azul e um deles estava de máscara, eles rodearam o quarteirão, estavam com um fusca fazendo barulho. Que viu 5 indivíduos, quase as 18 horas. Que a patroa de sua mãe falou com ela e sua mãe falou para o Sr. Jurandir que iriam tentar ajudar, iriam contar o que viu. Que viu dois indivíduos entrando na empresa, mas não viram eles saindo. Que fez reconhecimento deles. Que quando eles pularam estavam com o rosto limpo, sem máscara. Que ficaram ali na praça até dar o horário de sua mãe entrar no serviço que foi umas 18h30min, ficaram lá uns 20 minutos. Que os indivíduos estavam usando calça, botina e blusa azul de manga comprida. Que já tinha visto esses indivíduos na rua. Que não viu o carro Monza, viu apenas o fusca, que chegou um carro atrás do fusca, mas não sabe qual carro é. Que na Delegacia fez o reconhecimento pessoal e não teve nenhuma dúvida. Que viu 5 indivíduos na praça e só viu 2 pulando, que ficou olhando para o fusca, não viu para onde os outros 3 foram. Que fez o reconhecimento pessoal na Delegacia junto com a Ivonete, entraram juntas. Que visualizou os indivíduos em torno das 17:26 e ficou uns 20/30 minutos



na praça, e nesse período eles pularam o muro. Que os indivíduos que pularam eram magros. Que antes de ir à Delegacia a policia mostrou algumas fotos para sua mãe, também mostraram para a declarante, mas só reconheceu apenas um por foto. Que quem mostrou essas fotos foram os investigadores João e Matheus, já tinham uma suspeita de pessoas, eles mostraram muitas pessoas, essas fotos eram mais da face. Que a declarante fez o reconhecimento de 2 presencial e 1 por foto. Que o que chamou a atenção foi a postura, o olhar, o nariz, que viu as características de quando eles estavam sentados atrás da declarante no banco, não sabe dizer quem pulou porque estava muito longe. Que reconheceu presencialmente pelo tamanho, cor, olhar e o do foto porque ele era magrinho, pelo olhar e o cabelo”.

Em juízo, a testemunha Ivonete Antônio da Silva disse que: “é mãe da Agata e trabalhava como cuidadora de uma idosa que ficava lá perto do estabelecimento Santa Maria. Que no dia dos fatos estava na praça com sua filha e viu alguns rapazes sentados no banco em um movimento estranho, eles estavam conversando olhando para os lados, depois ele deram uma volta no quarteirão, voltaram e pularam no estabelecimento. Que dentro do estabelecimento pularam 3 indivíduos, mas na praça haviam mais pessoas. Que não viu esses indivíduos saindo, que estava na praça porque entrava no serviço às 19 horas, mas estava lá mais cedo porque sua filha e para não entrar mais cedo e também não voltar para sua casa porque era muito longe, ficou lá sentada na praça com ela, e um dos rapazes cumprimentou o genro da declarante de forma normal. Que depois que eles pularam falou para sua filha ir embora porque não sabia o que estava acontecendo. Que não sabe dizer quanto tempo ficou na praça, mas foi menos de 30 minutos. Que foi até a Delegacia de Policia para fazer o reconhecimento, primeiramente foi por fotografia e depois eles estavam em uma sala e a declarante os viu. Que tinha indivíduos de bermuda e alguns de calça, usando camiseta azul com uns nomes escritos na frente, e pelo que se recorda havia um de manga cumprida também azul, tanto que o local que eles pularam funciona como garagem de caminhão e achou que a roupa deles era de serviço, que era na esquina do emprego da declarante, mas no outro dia estava o comentário que havia acontecido o roubo. Os indivíduos pularam um dia antes da ocorrência do roubo. Que se sentiu na obrigação, como todo mundo estava comentando foi perguntar para o Sr. Jurandir se realmente havia tido o roubo, ele confirmou e então a declarante disse que infelizmente viu os rapazes. Que o reconhecimento presencial na delegacia tinha uma pessoa do lado da outra, acredita que eram 3 ou 4 pessoas, pelo que se recorda foram duas vezes. Que o indivíduo que seu genro cumprimentou a declarante reconheceu. Não se recorda o nome de quem reconheceu. Que quando os indivíduos pularam o muro eles estavam com o rosto descoberto, conseguiu ver bem porque eles estavam em uma distancia boa, não tinha como não ver. Que estava muito nervosa no reconhecimento, mas de fato reconheceu, o reconhecimento foi espontâneo. Pelo que se recorda reconheceu 3 indivíduos presencialmente. Que quando avistou os indivíduos na praça era perto das 17 horas ou já era 17 horas. Que quando viu eles pulando até pensou em chamar a policia, mas pensou que por conta de ser uma garagem achou que eles pudessem ter esquecido a chave. Que não consegue descrever cada um, mas conseguiu reconhecer. Que presencialmente reconheceu dois e o outro por foto. Que as fotos mostravam metade do corpo. Que acredita que as pessoas que reconheceu eram as pessoas que os policiais suspeitavam, a policia mostrou possíveis suspeitos, quem poderia ser”.

Em juízo, a informante Geovana Garcia Viana disse que: “É esposa do Gabriel. Que continua no relacionamento com o Gabriel, estão juntos desde setembro de 2021. Que estava presente no momento de cumprimento do mandado de prisão do Gabriel, a policia colocou ele sentado em cima das pernas, algemaram com a mão para trás, Gabriel até pediu para mudar a perna porque estava doendo e eles negaram, disseram que ia doer um pouco mesmo e ele tinha que aguentar. Nada de ilícito foi encontrado na residência. Que nesse dia foi parar no hospital com crise de pânico por conta o jeito que eles entraram, a declarante e Gabriel estavam dormindo, a declarante estava sem roupa, gritou que estava nua, mas mesmo assim eles entraram e foram tirando ele da cama, se sentiu muito constrangida, com sua intimidade violada, está passando no psicólogo porque não consegue superar, foi bem assustador a maneira que eles entraram quebrando a porta, sem chamar, apenas gritando. Foi a policia civil.

Que na época dos fatos estava trabalhando na pizzaria San Romeu, entrava às 17 horas e horário de saída variava, dependia do movimento, da 00:00 até 1:30, e Gabriel que lhe buscava todos os dias. Que no dia que Gabriel esta sendo acusado do assalto ele foi buscar a declarante, neste dia ele levou a declarante de bicicleta como ele sempre fazia, ele ficava com a bicicleta da declarante e depois ele foi lhe buscar, chegaram em casa, tomaram um banho e foram para o Motel Requiets e ficaram lá até a hora que amanheceu, porque quando chegaram na casa do Gabriel a mãe dele já estava saindo para trabalhar. Que só conseguiu visitar o Gabriel uma vez, porque mudou de serviço e o horário não da".

Em juízo, a testemunha Francieli Guimarães de Souza contou que: "trabalhava com Geovana na mesma pizzaria na época dos fatos, hoje não trabalha mais lá. Que quem busca ela todos os dias no trabalho sempre era o Gabriel, de bicicleta ou a pé, dependendo do movimento a pizzaria fechava 00:30/01:00".

Durante interrogatório policial, o acusado Henrique Donizete Belo disse que: "ciente do boletim RDO 1034/2021, roubo ocorrido no Estabelecimento Comercial denominado Santa Maria de Paraguaçu Paulista/SP, o declarante nega o envolvimento no roubo, que não teve nem conhecimento desse roubo ocorrido na cidade, que indagado o fez no dia 26.11, informa que não se recorda, que é muito difícil lembrar; esclarece que está na rua há 04 anos, em condicional, pelo crime de roubo; que já ficou internado em Fundação Casa, quando menor por tráfico de drogas; que após sair do presídio está trabalhando como mecânico; que indagado do veículo Monza de cor escura que estava estacionada em via pública defronte a sua residência, nega que lhe pertence e não sabe dizer quem é o proprietário; por fim esclarece que não esta envolvido nesse assalto" (fl. 180) ). Durante interrogatório judicial, declarou que: "conhece Gabriel Henrique porque quando morava em Paraguaçu Paulista morava na Vila Nova e ele era da mesma Vila, jogavam bola e via direto nos lugares, e também conhece Julio Cesar, é a mesma coisa. A acusação é falsa, não tem nada a ver com esse caso, acha que estão falando isso por conta de seus antecedentes criminais e da arma de fogo que foi encontrada em sua residência. Viu que no processo fala que a arma era cromada e a arma que foi encontrada em sua residência é oxidada, e já está sendo processado por esse porte de arma".

Durante interrogatório policial, o acusado Gabriel Henrique Correa disse que: "ciente do Boletim de Ocorrência RDO 1034/2021, o roubo ocorrido no Estabelecimento Comercial Santa Maria de Paraguaçu Paulista e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, na Rua Almeida Porto, 74, nega o envolvimento no roubo. Indagado que foi reconhecido por testemunhas, respondeu que nega envolvimento no roubo. Informa que saiu da Fundação Casa de Irapuru, há 04 meses, e que estava internado cumprindo uma pena de roubo. Que já esteve envolvimento quanto menor com tráfico de drogas também. Que indagado o que fez no dia 26.11, informou "que não se recorda. Que esta trabalhando como Diarista na plantação de batata". (fl. 181). Durante interrogatório judicial, declarou que: "conhece Henrique Donizete Belo porque morava na mesma Vila. Também conhece Julio Cesar porque também morava na mesma Vila. Que a acusação é falsa. Que continua no relacionamento com a Geovana. Que na época dos fatos estava fazendo um bico junto com seu padrao plantando batata e ajudava seu primo mexer com ar condicionado de autos. E a Geovana trabalhava na pizzaria San Romeu, que levava ela em torno das 17h/17h30 e ela saia em torno das 23h30/00h30, conforme o movimento, buscava ela todos os dias. Que no dia dos fatos se recorda que foi buscar ela e logo após foram no motel requiets e permaneceram lá até o outro dia de manha. Que no dia do cumprimento do mandado de prisão nada de ilícito foi encontrado. Que não resistiu a prisão. Foi feito o uso de algema. Que a prisão foi em torno das 06:30, eles não chamaram , chegaram e arrombaram a porta do fundo, apontaram a arma para a mãe da declarante que toma remédio controlado, foram colocando o declarante no chão, sua esposa estava nua e pedia para eles não entrarem, mas ele entraram".

Durante interrogatório policial, o acusado Julio Cesar de Souza Rosa disse que: "na data e hora dos fatos estava na Praça do Lanche do Marquinhos comendo um lanche; Que com relação ao crime ora investigado diz que desconhece os fatos e não participou dos fatos, afirma que estava na praça por volta das 19hs, não se lembrando o dia exato; Que conhece a pessoa de Henrique Belo e que é amigo dele e

frequenta a casa da irmã deste; Com relação a Gabriel diz que conhece desde pequeno, mas não sabe se Gabriel e Henrique Belo participaram dos fatos; Não sabe se Henrique Belo possui algum veículo GM/Monza". (fl. 256) Durante interrogatório judicial, declarou que: "conhece Gabriel do futebol porque ele mora perto da residência do declarante e iam jogar juntos. Que conhece Henrique Donizete do futebol também, mas apenas de vista, conversava pouco com ele. Que a acusação é falsa porque estava em Assis, tinha voltado de Assis dia 22 para almoço de família, foi preso injustamente, nem sabe porque foi preso foi saber só na Delegacia que estava sendo acusado de assalto que não fez".

Pois bem.

Entendo que a prova coligida aos autos é suficiente para expedição do decreto condenatório em desfavor dos acusados.

A prova oral nos conduz, com veemência, sobriedade e clarividência, à conclusão irrefutável de que, sem dúvidas, são os réus, GABRIEL e JÚLIO CÉSAR, os indivíduos supramencionados, responsáveis pela empreitada criminosa.

Senão, vejamos.

JULIO CESAR: foi reconhecido pela testemunha Ágata, e também pela testemunha Ivonete; também foi reconhecido pelas vítimas José Roberto, bem como em solo policial (fl. 175), e Jurandir, malgrado nesse último caso tenha titubeado e feito o reconhecimento de forma um tanto quanto indecisa e demorada, o que é natural considerando o trauma vivenciado e o tempo decorrido entre os fatos e a audiência.

GABRIEL: foi reconhecido pela testemunha Ágata, bem como em solo policial (fl. 172); também foi reconhecido pela testemunha Ivonete em solo policial fl. 171; o reconhecimento em juízo pela vítima José Roberto foi prejudicado, no entanto, em sede policial este reconheceu o acusado fl. 174; e, também, foi reconhecido pela vítima Jurandir, tanto em solo policial (fl. 173), como em Juízo, válidas as mesmas observações contidas no parágrafo anterior.

No ponto, não se desconhece que a 6ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti, em 15/03/2022, decidiu que, verbis:

Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar.

Ora, como se vê, o ordenamento jurídico brasileiro não tolera condenação criminais lastreadas única e exclusivamente com base em reconhecimento pessoal, ainda que o ato tenha seguido rigorosamente o devido procedimento probatório legal (regras do art. 226 do CPP).

No caso em tela, mesmo que alguma irregularidade houvesse no reconhecimento efetivado na fase preliminar, restaria sanada com o reconhecimento em juízo, oportunidade em que, dentre outros indivíduos, a vítima Jurandir, apontou os réus como sendo os autores da condu-ta, e a vítima José Roberto apontou somente Júlio Cesar devido a prejudicialidade do réu Gabriel.

Sendo que, no que toca à tese defensiva do réu GABRIEL, de que teria ido ao "Motel Requintes", entendo que não houve comprovação cabal do quanto alegado, uma vez que não foi juntado nenhum tipo de documentação que comprovasse, sendo que a foto de fl. 557, nada comprova sua presença no motel. De todo modo, isto, por si só, em nada influi para a condenação do réu, mormente porque, como é de sabença geral, o ônus da prova, no processo penal, é do órgão de acusação. Nesse sentido, é forçoso verificar que o álibi, em sendo débil e frágil, não se sustenta diante das demais provas coletadas nos autos, conforme explicado no parágrafo retro. Assim sendo, é absolutamente irrelevante para o caso em tela. Ora, as provas colhidas nos autos demonstram que ele, de fato, praticou o crime.

Além disso, o réu Gabriel em depoimento policial (fl. 181) disse que não se

recordava o que havia feito na data dos fatos, e somente em juízo trouxe o alegado álibi, o qual não foi comprovado. Cumpre ressaltar que, nos crimes patrimoniais em geral, a palavra do ofendido assume valor preponderante, já que não teria interesse em prejudicar o réu. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Em tema de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, por assumir a palavra da vítima importância, principalmente quando se mostra segura e coerente, o reconhecimento por parte do ofendido, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação, mormente quando a 'res furtiva' é apreendida em poder do acusado." (RJTACRIM 48/474).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores" (JTACrSP, vol.100, p. 250, Rel. Juiz Almeida Braga).

As vítimas apresentaram versão uníssona e harmônica, tanto em solo policial quanto em Juízo.

Contaram que no dia dos fatos chegaram cedo para trabalhar como de costume e ao procurar um carrinho para fazer o transporte da mercadoria foram abordados por dois indivíduos armados, e de certa forma encapuzados, sendo possível ver características do rosto, pois ficaram próximos dos acusados e quando se mexiam a toca abaixava.

Que os acusados fizeram ameaças com a arma de fogo para que a vítima abrisse o cofre no qual subtraíram R\$ 8.000,00 e, após, amarraram as vítimas Jurandir e José Roberto.

A propósito, a vítima Jurandir ainda relatou que foi agredido da bochecha com a ponta da arma.

Nos crimes, especialmente de roubo, repita-se, a palavra da vítima tem especial valor probatório devido ao seu embate direto com o autor do delito.

No caso em apreço, a palavra das vítimas deve prevalecer sobre a negativa dos réus, uma vez que ela viu o assaltante bem próximo de si e permaneceu junto a ele durante certo período, o que facilitou o seu reconhecimento. Note-se, ainda, que é interesse da vítima apontar o verdadeiro culpado e não apontar pessoas inocentes, tanto é que tomaram todo o tempo necessário no reconhecimento para que conseguisse ter a certeza. Nesse sentido:

Penal e Processo Penal. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Roubo qualificado. Autoria. Súmula n. 7/STJ. Palavra da vítima. Relevância. Precedente. Agravo desprovido. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - "A palavra da vítima, nos